

Formulaire
W-8BEN-E

(Rév. octobre 2021)
Département du Trésor
Internal Revenue Service

Attestation de statut de bénéficiaire effectif («beneficial owner») aux fins de l'impôt à la source et du reporting aux Etats-Unis (entreprises («entities»))

►Formulaire réservé aux entreprises («entities»). Les personnes physiques doivent utiliser le formulaire W-8BEN. ►Les références des sections renvoient à l'Internal Revenue Code. ►Visitez le site web à l'adresse www.irs.gov/formw8BENE pour les instructions et informations les plus récentes. ►Remettez ce formulaire à l'agent tenu de retenir l'impôt à la source ou à l'agent payeur. Ne l'envoyez pas à l'IRS.

OMB n° 1545-1621

N'utilisez PAS ce formulaire si vous appartenez à l'une des catégories suivantes:

Utilisez alors le formulaire:

- Entreprise américaine («U.S. entity») ou citoyen ou résident américain..... W-9
- Personne physique étrangère W-8BEN (personnes physiques) ou le formulaire 8233
- Personne physique ou entreprise («entity») étrangère faisant valoir que ses revenus sont effectivement liés à une activité commerciale ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis (sauf si des avantages en vertu d'une convention sont requis)..... W-8ECI
- Société de personnes étrangère, «Simple Trust» étranger ou «Grantor Trust» étranger (sauf si des avantages en vertu d'une convention sont requis) (voir instructions pour les exceptions)W-8IMY
- Gouvernement étranger, organisation internationale, banque centrale émettrice étrangère, organisation étrangère exemptée fiscalement, fondation privée étrangère ou gouvernement d'une possession des Etats-Unis invoquant que les revenus sont effectivement liés aux Etats-Unis ou l'application des sections 115(2), 501(c), 892, 895 ou 1443(b) (sauf si des avantages en vertu d'une convention sont requis) (voir les instructions pour d'autres exceptions) W-8ECI ou W-8EXP
- Toute personne agissant en qualité d'intermédiaire (y compris un «Qualified Intermediary» agissant comme un «Qualified Derivatives Dealer»)....W-8IMY

Partie I Identification du bénéficiaire effectif («Identification of Beneficial Owner»)

1 Nom de l'organisation qui est le bénéficiaire effectif («beneficial owner»)	2 Pays de constitution ou d'administration («organization»)																																		
3 Nom de l'entreprise transparente («disregarded entity») recevant le paiement (le cas échéant voir les instructions)																																			
4 Statut selon le chapitre 3 (type d'entreprise) (cocher une case seulement): <table border="0"><tr><td>☐ Société de capitaux</td><td>☐ Entreprise transparente</td><td>☐ Société de personnes</td><td>☐ Fondation privée</td></tr><tr><td>☐ «Simple trust»</td><td>☐ «Grantor trust»</td><td>☐ «Complex trust»</td><td>☐ Succession</td></tr><tr><td>☐ Banque centrale émettrice</td><td>☐ Organisation exemptée d'impôt</td><td>☐ Organisation internationale</td><td></td></tr><tr><td>☐ Gouvernement étranger – Partie intégrante</td><td></td><td>☐ Gouvernement étranger – Entité contrôlée</td><td></td></tr></table> Si vous avez coché «Entreprise transparente», «Société de personnes», «Simple trust», ou «Grantor trust» ci-dessus, s'agit-il d'une entreprise hybride («hybrid entity») requérant l'application d'une convention? Si «Oui», compléter la Partie III. ☐ Oui ☐ Non		☐ Société de capitaux	☐ Entreprise transparente	☐ Société de personnes	☐ Fondation privée	☐ «Simple trust»	☐ «Grantor trust»	☐ «Complex trust»	☐ Succession	☐ Banque centrale émettrice	☐ Organisation exemptée d'impôt	☐ Organisation internationale		☐ Gouvernement étranger – Partie intégrante		☐ Gouvernement étranger – Entité contrôlée																			
☐ Société de capitaux	☐ Entreprise transparente	☐ Société de personnes	☐ Fondation privée																																
☐ «Simple trust»	☐ «Grantor trust»	☐ «Complex trust»	☐ Succession																																
☐ Banque centrale émettrice	☐ Organisation exemptée d'impôt	☐ Organisation internationale																																	
☐ Gouvernement étranger – Partie intégrante		☐ Gouvernement étranger – Entité contrôlée																																	
5 Statut selon le chapitre 4 (statut FATCA) (Voir les instructions pour les détails et compléter l'attestation ci-dessous concernant le statut applicable). <table border="0"><tr><td>☐ FFI non participante (y compris une FFI liée à une FFI rapportant de type IGA autre qu'une FFI réputée conforme, une FFI participante, ou un bénéficiaire effectif («beneficial owner») exempté).</td><td>☐ Organisation internationale. Compléter la Partie XIV.</td></tr><tr><td>☐ FFI participante.</td><td>☐ Institutions de prévoyance exemptées. Compléter la Partie XV.</td></tr><tr><td>☐ FFI rapportant selon le modèle 1.</td><td>☐ Entreprise entièrement détenue par des bénéficiaires effectifs («beneficial owners») exemptés. Compléter la Partie XVI.</td></tr><tr><td>☐ FFI rapportant selon le modèle 2.</td><td>☐ Etablissement financier régi selon les lois territoriales U.S. Compléter la Partie XVII.</td></tr><tr><td>☐ FFI enregistrée réputée conforme (autre qu'une FFI rapportant selon le modèle 1, FFI sponsorisée, ou FFI non rapportant de type IGA, selon la Partie XII). Voir les instructions.</td><td>☐ Entreprise d'un groupe non financier, objet d'une exception. Compléter la Partie XVIII.</td></tr><tr><td>☐ FFI sponsorisée. Compléter la Partie IV.</td><td>☐ Start-up non financière, objet d'une exception. Compléter la Partie XIX.</td></tr><tr><td>☐ Banque locale certifiée réputée conforme non assujettie à l'enregistrement. Compléter la Partie V.</td><td>☐ Entreprise non financière en liquidation ou en faillite, objet d'une exception. Compléter la Partie XX.</td></tr><tr><td>☐ FFI certifiée réputée conforme détenant uniquement des comptes de faible valeur. Compléter la Partie VI.</td><td>☐ Organisation au sens de la section 501(c). Compléter la Partie XXI.</td></tr><tr><td>☐ «Closely Held Investment Vehicle», sponsorisé, certifié réputé conforme. Compléter la Partie VII.</td><td>☐ Organisation à but non lucratif. Compléter la Partie XXII.</td></tr><tr><td>☐ «Debt Investment Entity» à durée limitée certifiée réputée conforme. Compléter la Partie VIII.</td><td>☐ NFFE cotée en bourse ou NFFE affiliée à une société de capitaux cotée en bourse. Compléter la Partie XXIII.</td></tr><tr><td>☐ Certaines entreprises d'investissement qui n'administrent pas de comptes financiers. Compléter la Partie IX.</td><td>☐ NFFE située sur un territoire U.S., objet d'une exception. Compléter la Partie XXIV.</td></tr><tr><td>☐ FFI documentée par le bénéficiaire («owner-documented FFI»). Compléter la Partie X.</td><td>☐ NFFE active. Compléter la Partie XXV.</td></tr><tr><td>☐ Distributeur soumis à restrictions. Compléter la Partie XI.</td><td>☐ NFFE passive. Compléter la Partie XXVI.</td></tr><tr><td>☐ FFI non rapportant de type IGA. Compléter la Partie XII.</td><td>☐ FFI affiliée («inter-affiliate»), objet d'une exception. Compléter la Partie XXVII.</td></tr><tr><td>☐ Gouvernement étranger, gouvernement d'une possession des Etats-Unis ou banque centrale émettrice étrangère. Compléter la Partie XIII.</td><td>☐ NFFE rapportant directement.</td></tr><tr><td></td><td>☐ NFFE sponsorisée rapportant directement. Compléter la Partie XXVIII.</td></tr><tr><td></td><td>☐ Compte qui n'est pas un compte financier.</td></tr></table>		☐ FFI non participante (y compris une FFI liée à une FFI rapportant de type IGA autre qu'une FFI réputée conforme, une FFI participante, ou un bénéficiaire effectif («beneficial owner») exempté).	☐ Organisation internationale. Compléter la Partie XIV.	☐ FFI participante.	☐ Institutions de prévoyance exemptées. Compléter la Partie XV.	☐ FFI rapportant selon le modèle 1.	☐ Entreprise entièrement détenue par des bénéficiaires effectifs («beneficial owners») exemptés. Compléter la Partie XVI.	☐ FFI rapportant selon le modèle 2.	☐ Etablissement financier régi selon les lois territoriales U.S. Compléter la Partie XVII.	☐ FFI enregistrée réputée conforme (autre qu'une FFI rapportant selon le modèle 1, FFI sponsorisée, ou FFI non rapportant de type IGA, selon la Partie XII). Voir les instructions.	☐ Entreprise d'un groupe non financier, objet d'une exception. Compléter la Partie XVIII.	☐ FFI sponsorisée. Compléter la Partie IV.	☐ Start-up non financière, objet d'une exception. Compléter la Partie XIX.	☐ Banque locale certifiée réputée conforme non assujettie à l'enregistrement. Compléter la Partie V.	☐ Entreprise non financière en liquidation ou en faillite, objet d'une exception. Compléter la Partie XX.	☐ FFI certifiée réputée conforme détenant uniquement des comptes de faible valeur. Compléter la Partie VI.	☐ Organisation au sens de la section 501(c). Compléter la Partie XXI.	☐ «Closely Held Investment Vehicle», sponsorisé, certifié réputé conforme. Compléter la Partie VII.	☐ Organisation à but non lucratif. Compléter la Partie XXII.	☐ «Debt Investment Entity» à durée limitée certifiée réputée conforme. Compléter la Partie VIII.	☐ NFFE cotée en bourse ou NFFE affiliée à une société de capitaux cotée en bourse. Compléter la Partie XXIII.	☐ Certaines entreprises d'investissement qui n'administrent pas de comptes financiers. Compléter la Partie IX.	☐ NFFE située sur un territoire U.S., objet d'une exception. Compléter la Partie XXIV.	☐ FFI documentée par le bénéficiaire («owner-documented FFI»). Compléter la Partie X.	☐ NFFE active. Compléter la Partie XXV.	☐ Distributeur soumis à restrictions. Compléter la Partie XI.	☐ NFFE passive. Compléter la Partie XXVI.	☐ FFI non rapportant de type IGA. Compléter la Partie XII.	☐ FFI affiliée («inter-affiliate»), objet d'une exception. Compléter la Partie XXVII.	☐ Gouvernement étranger, gouvernement d'une possession des Etats-Unis ou banque centrale émettrice étrangère. Compléter la Partie XIII.	☐ NFFE rapportant directement.		☐ NFFE sponsorisée rapportant directement. Compléter la Partie XXVIII.		☐ Compte qui n'est pas un compte financier.
☐ FFI non participante (y compris une FFI liée à une FFI rapportant de type IGA autre qu'une FFI réputée conforme, une FFI participante, ou un bénéficiaire effectif («beneficial owner») exempté).	☐ Organisation internationale. Compléter la Partie XIV.																																		
☐ FFI participante.	☐ Institutions de prévoyance exemptées. Compléter la Partie XV.																																		
☐ FFI rapportant selon le modèle 1.	☐ Entreprise entièrement détenue par des bénéficiaires effectifs («beneficial owners») exemptés. Compléter la Partie XVI.																																		
☐ FFI rapportant selon le modèle 2.	☐ Etablissement financier régi selon les lois territoriales U.S. Compléter la Partie XVII.																																		
☐ FFI enregistrée réputée conforme (autre qu'une FFI rapportant selon le modèle 1, FFI sponsorisée, ou FFI non rapportant de type IGA, selon la Partie XII). Voir les instructions.	☐ Entreprise d'un groupe non financier, objet d'une exception. Compléter la Partie XVIII.																																		
☐ FFI sponsorisée. Compléter la Partie IV.	☐ Start-up non financière, objet d'une exception. Compléter la Partie XIX.																																		
☐ Banque locale certifiée réputée conforme non assujettie à l'enregistrement. Compléter la Partie V.	☐ Entreprise non financière en liquidation ou en faillite, objet d'une exception. Compléter la Partie XX.																																		
☐ FFI certifiée réputée conforme détenant uniquement des comptes de faible valeur. Compléter la Partie VI.	☐ Organisation au sens de la section 501(c). Compléter la Partie XXI.																																		
☐ «Closely Held Investment Vehicle», sponsorisé, certifié réputé conforme. Compléter la Partie VII.	☐ Organisation à but non lucratif. Compléter la Partie XXII.																																		
☐ «Debt Investment Entity» à durée limitée certifiée réputée conforme. Compléter la Partie VIII.	☐ NFFE cotée en bourse ou NFFE affiliée à une société de capitaux cotée en bourse. Compléter la Partie XXIII.																																		
☐ Certaines entreprises d'investissement qui n'administrent pas de comptes financiers. Compléter la Partie IX.	☐ NFFE située sur un territoire U.S., objet d'une exception. Compléter la Partie XXIV.																																		
☐ FFI documentée par le bénéficiaire («owner-documented FFI»). Compléter la Partie X.	☐ NFFE active. Compléter la Partie XXV.																																		
☐ Distributeur soumis à restrictions. Compléter la Partie XI.	☐ NFFE passive. Compléter la Partie XXVI.																																		
☐ FFI non rapportant de type IGA. Compléter la Partie XII.	☐ FFI affiliée («inter-affiliate»), objet d'une exception. Compléter la Partie XXVII.																																		
☐ Gouvernement étranger, gouvernement d'une possession des Etats-Unis ou banque centrale émettrice étrangère. Compléter la Partie XIII.	☐ NFFE rapportant directement.																																		
	☐ NFFE sponsorisée rapportant directement. Compléter la Partie XXVIII.																																		
	☐ Compte qui n'est pas un compte financier.																																		

Partie I Identification du bénéficiaire effectif («Identification of Beneficial Owner») (suite)

6 Adresse de la résidence permanente (rue, n° d'appartement, route). **Ni boîte postale, ni adresse d'un tiers (c/o)** (sauf en cas d'adresse enregistrée officiellement).

Ville, Etat ou province. Code postal le cas échéant.

Pays

7 Adresse postale (si différente de l'adresse indiquée ci-dessus).

Ville, Etat ou province. Code postal le cas échéant.

Pays

8 Numéro d'identification fiscale américain (TIN) si nécessaire

9 a GIIN

b Numéro d'identification fiscale étranger

c Cochez, si le Numéro d'identification fiscale étranger n'est pas légalement requis ☐

10 Numéro(s) de référence (voir instructions)

Note : Compléter le reste du formulaire et signer le formulaire à la Partie XXX.

Partie II

Entreprise transparente ou succursale recevant le paiement («Disregarded Entity or Branch Receiving Payment»). (Compléter uniquement pour une entreprise transparente avec un GIIN ou succursale («branch») d'une FFI dans un pays différent de l'Etat de résidence de la FFI. Voir les instructions.)

11 Statut selon le chapitre 4 (statut FATCA) de l'entreprise transparente ou succursale («branch») recevant le paiement

- ☐ Succursale considérée comme FFI non participante. ☐ FFI rapportant selon le modèle 1. ☐ «U.S. Branch.»
☐ FFI participante. ☐ FFI rapportant selon le modèle 2.

12 Adresse de l'entreprise transparente («disregarded entity») ou de la succursale («branch») (rue, n° d'appartement, route). **Ni boîte postale, ni adresse d'un tiers (c/o)** (sauf en cas d'adresse enregistrée officiellement).

Ville, Etat ou province. Code postal le cas échéant.

Pays

13 GIIN (le cas échéant)

Partie III

Demande de bénéficiaire d'avantages en vertu d'une convention fiscale («Claim of Tax Treaty Benefits») (le cas échéant). (Pour les besoins du chapitre 3 uniquement)

14 Je certifie que (cocher ce qui convient):

- a** ☐ Le bénéficiaire effectif («beneficial owner») est résident de au sens de la convention fiscale conclue entre les Etats-Unis et ce pays.
- b** ☐ Le bénéficiaire effectif («beneficial owner») touche un ou des éléments de revenu pour lequel les avantages en vertu de la convention fiscale sont requis et, le cas échéant, répond aux conditions relatives à la «limitation on benefits» énoncées dans la convention. Ci-dessous figurent les types de provisions de «limitation on benefits» qui peuvent être inclus dans une convention fiscale applicable (ne cocher qu'une case; voir les instructions):
- ☐ Gouvernement ☐ Société qui répond aux exigences du «ownership and base erosion test»
☐ Fondation de prévoyance ou fonds de pension exempté des impôts ☐ Société qui répond aux exigences du «derivative benefits test»
☐ Autre organisation exemptée des impôts ☐ Société dont un élément de revenu répond aux exigences du «active trade or business test».
☐ Société de capitaux cotée en bourse ☐ Décision discrétionnaire favorable d'une autorité compétente américaine
☐ Filiale d'une société de capitaux cotée en bourse ☐ Pas d'article sur la limitation des avantages de la convention fiscale
☐ Autre (spécifier l'article et le paragraphe):
- c** ☐ Le bénéficiaire effectif («beneficial owner») requiert l'application des avantages prévus par une convention fiscale, pour les dividendes de source américaine versés par une société de capitaux étrangère ou pour les intérêts découlant de l'activité commerciale ou de l'exploitation aux Etats-Unis d'une société de capitaux étrangère et répond aux conditions du statut de résident qualifié («qualified resident») (voir instructions):

15 Taux spéciaux et conditions (le cas échéant, voir instructions): le bénéficiaire effectif («beneficial owner») requiert l'application des dispositions de l'article et du paragraphe de la convention indiquée au point 14a ci-dessus pour demander un taux de retenue d'impôt à la source de % sur (spécifier le type de revenu):
 Expliquer en quoi le bénéficiaire effectif («beneficial owner») répond aux conditions supplémentaires fixées par ledit article pour pouvoir bénéficier du taux de retenue d'impôt à la source:

Partie XXX Certification («Certification»)

Je déclare sous peine de parjure que j'ai pris connaissance des informations figurant sur le présent formulaire et qu'à ma connaissance, elles sont véridiques, exactes et complètes. J'atteste en outre sous peine de parjure que:

- L'entreprise indiquée au point 1 du présent formulaire est le bénéficiaire effectif («beneficial owner») de tous les revenus ou produits de cession concernés par le présent formulaire, utilise ce formulaire pour certifier son statut aux fins du chapitre 4 ou soumettre le présent formulaire aux fins de la section 6050W ou 6050Y;
- L'entreprise indiquée au point 1 du présent formulaire n'est pas une personne américaine («U.S. person»);
- Le présent formulaire concerne: (a) des revenus qui ne sont pas effectivement liés à une activité commerciale ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis, (b) des revenus qui sont effectivement liés à une activité commerciale ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis mais qui ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu d'une convention fiscale, (c) la part d'associé sur les revenus imposables d'une société de personnes qui sont effectivement liés à une activité commerciale ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis ou (d) le montant réalisé par l'associé lors du transfert d'une participation dans une société de personnes soumis à la retenue prévue à la section 1446 (f) de l'US Revenue Code; **et**
- aux fins d'opérations de courtage ou d'échange de marchandises, le bénéficiaire effectif («beneficial owner») est une personne étrangère exemptée selon la définition figurant dans les instructions.

De plus, j'autorise que le présent formulaire soit remis à tout agent payeur tenu de retenir l'impôt à la source qui contrôle, reçoit ou assure la garde des revenus dont l'entreprise indiquée au point 1 est le bénéficiaire effectif («beneficial owner»), ou à tout agent payeur tenu de retenir l'impôt à la source qui peut effectuer des décaissements ou des paiements sur les revenus dont l'entreprise indiquée au point 1 est le bénéficiaire effectif («beneficial owner»).

J'accepte de compléter et de remettre un nouveau formulaire dans un délai de 30 jours si l'une des attestations faites sur le présent formulaire devenait inexacte.

L'Internal Revenue Service n'exige aucun consentement de votre part aux dispositions du présent document, à l'exception des attestations requises en vue de déterminer votre statut de personne non américaine («non-U.S. person») ainsi que votre statut au regard du chapitre 4 (au besoin) et, le cas échéant, d'appliquer un taux réduit d'imposition à la source.¹

☐ Je certifie être autorisé/e à signer pour l'entreprise indiquée au point 1 du présent formulaire.

Signer ici ►

.....
Signature de la personne physique autorisée à signer pour le bénéficiaire effectif (*beneficial owner*) Nom en lettres capitales Date (MM-JJ-AAAA)

¹ Texte original en anglais: The Internal Revenue Service does not require your consent to any provisions of this document other than the certifications required to establish your status as a non-U.S. person, establish your chapter 4 status (if required), and, if applicable, obtain a reduced rate of withholding.